# Contrat Matera

OFFRE — SYNDIC COOPÉRATIF

# Qui est Matera ?

2017

Date de création de Matera.

12 000

copropriétés clientes, de 2 à 500 lots.

300

Salariés experts en gestion immobilière

4,3★/5

avec plus de 1 500 avis Google

# Pourquoi Matera ?

## Un service sans pareil.

### 01 AUTONOMIE

Un modèle vertueux qui vous permet d'allier autonomie et accompagnement.

### 02 EXPERTISE

Une équipe d'experts pour répondre à toutes vos problématiques (travaux, comptabilité, juridique, etc.).

### 03 ACCOMPAGNEMENT

Un référent dédié pour répondre à toutes vos problématiques.

### 04 PLATEFORME

Une plateforme qui automatise toutes les tâches de la gestion de copropriété.

### 05 ÉCONOMIES

20% d'économies en moyenne sur vos charges de copropriété.

Le présent contrat (le « Contrat ») est conclu entre :

Matera, société par actions simplifiée au capital de 70 080,19 euros dont le siège social est situé 8 Cité Paradis, 75010 Paris, immatriculée au RCS de Paris, sous le numéro B 825 188 576, dont le numéro de TVA intracommunautaire FR28825188576, titulaire d'un contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle n° 10373094604 souscrit le 01/04/2019 auprès d'AXA, représentée par Raphaël Di Meglio - bonjour@matera.eu (ci-après dénommée « Matera », la « société », « les services ») ;

et

Le syndicat des copropriétaires situé **101 Boulevard Poniatowski, 75012, Paris** représenté par agissant en exécution de la décision de l'assemblée générale des copropriétaires. (ci-après dénommé le « Client »).

## 1. Un tarif sans mauvaise surprise

| Prestations | Montant |
|---|---|
| Prestations de l'offre Matera Syndic Coopératif (détails sur la page suivante) | 2680€ TTC |
| Couverture en Responsabilité Civile AXA pour les membres du conseil syndical à hauteur de 9 millions d'euros | Inclus<br>(au lieu de 200€ en moyenne facturés par les assureurs) |
| Frais bancaires | Inclus<br>(au lieu de 120€ en moyenne facturés par les banques) |
| Employé d'immeuble : fiches de paie, gestion des congés, arrêt maladie, mutuelle Humanis, Déclaration sociale nominative (DSN) | Le cas échéant, à partir de 500€ TTC par employé |
| Total des honoraires Matera | 2680€ TTC (TVA 20%) |

Des frais de mise en place sont appliquées à la copropriété (reprise comptable, saisie des tantièmes, notification aux fournisseurs) uniquement pour la première année :

| Prestations | Offre Matera Syndic Coopératif |
|---|---|
| Frais de mise en place, reprise comptable de l'année en cours | 250€ TTC |
| Reprise des soldes des comptes des années antérieures non approuvées | Le cas échéant, 300€ TTC par exercice précédent non-approuvé |

Les nombreuses facturations additionnelles d'un contrat type de syndic sont gratuites avec Matera. Par exemple :

| Prestations | Matera | Syndic traditionnel |
|---|---|---|
| Honoraires de suivi travaux | 0€ | de 3 à 5% du montant HT total |

| | | |
|---|---|---|
| **Frais de mutation : pré état-daté, état-daté, certificat de l'article 20-II** | 0€ | 500 € en moyenne |
| **Immatriculation de la copropriété et mise à jour annuelle au Registre National des Copropriétés** | 0€ | 300 € en moyenne |

## 2. Des experts à votre disposition

Bénéficiez avec Matera de toute une équipe d'experts mobilisée pour votre copropriété.

Vous disposerez :

- D'un chargé de compte unique et disponible pour le suivi courant de la copropriété ;
- D'experts (juridiques, travaux, comptables...) pour vos problématiques complexes.

| Prestations | Offre Matera Syndic Coopératif |
|---|---|
| **Disponibilité de l'équipe Matera** | 9h - 19h |
| **Support par mail pour toutes vos problématiques** (délai de réponse moyen : moins de 6h ouvrées) | ☑ |
| **Suivi téléphonique tout au long de l'année par votre chargé de compte Matera** | ☑ |
| **Expertise en comptabilité** : génération et envoi automatique des appels de fonds, édition des documents comptables, assistance aux mutations/ventes. | ☑ |
| **Suivi juridique quotidien de la copropriété** : veille juridique, gestion automatisée des impayés et suivi de l'historique, génération et envoi automatique de vos convocations d'assemblée générale, génération des documents relatifs aux mutations/ventes | ☑ |
| **Expertise travaux et bâtiment** : support technique sur toutes vos problématiques travaux, accompagnement dans la définition des besoins, la priorisation des problématiques, aide à la consultation des entreprises, analyse des devis. | Optionnel, à partir de 500€ TTC |
| **Assistance dans le recouvrement des impayés des copropriétaires** : définition des besoins de la copropriété avec un expert, assistance dans la phase amiable, mise en relation avec un avocat en vue d'une action judiciaire et assistance dans le suivi de la procédure | Optionnel, à partir de 300€ TTC |
| **Assistance dans la gestion de vos dégâts des eaux**: assistance administrative personnalisée, assistance en cas difficulté rencontrée avec un copropriétaire ou une assurance, y compris en cas de dommage-ouvrage, afin de favoriser la phase amiable, contact direct régulier avec un expert sinistre, analyse du contrat assurance actuel en vue d'une proposition d'un nouveau contrat multirisque immeuble plus avantageux et d'une protection juridique | Optionnel, à partir de 400€ TTC |

| | |
|---|---|
| **Assistance dans vos projets de rénovation énergétique** : assistance dans la définition des besoins et la priorisation des problématiques, demande des devis et analyse des devis (étude thermique, AMO et MOE), assistance pour l'approbation en AG (rédaction de la résolution, calcul du reste à charge individuel, visio avec les copropriétaires, fiches explicatives...), interlocuteur dédié : le référent innovation. Disponible par mail et téléphone/visio sur RDV | Optionnel, à partir de 300€ TTC |
| **Préparation et tenue de votre AG** : Possibilité d'être accompagné de A à Z sur la préparation et tenue de l'AG. | Devis sur demande |

Vous n'avez pas souscrit à l'un des packs optionnels et vous rencontrez des difficultés liées à des impayés ou des travaux en cours d'année ? Pas de panique ! Vous pourrez souscrire à n'importe quel moment à l'un d'entre eux pour en bénéficier si le besoin se présente au sein de votre copropriété. Ainsi, vous ne payez que pour les prestations nécessaires.

## 3. Des outils pour suivre votre copropriété en toute transparence

Notre plateforme permet à tout copropriétaire :

- De suivre la vie de la résidence en temps réel depuis son ordinateur ou son téléphone ;
- De retrouver toutes ses informations individuelles.

| Prestations | Offre Matera Syndic Coopératif |
|---|---|
| **Accès illimité** à la plateforme Matera | ✓ |
| **Webinar** de formation une fois par mois sur les sujets de la copropriété et la plateforme Matera | ✓ |
| **Espace dédié au conseil syndical** : suivi en temps réel du compte bancaire, des dépenses, des impayés | ✓ |
| **Espace dédié pour chaque copropriétaire** : suivi du solde, appels de fonds, charges récupérables, suivi des dossiers et sinistres, accès à tous les documents | ✓ |
| **Espace de communication** entre copropriétaires (et locataires) | ✓ |
| **Annuaire fournisseurs** : plus de 3000 prestataires de tous corps de métier | ✓ |
| Mise à disposition d'une **application mobile** (iOS et Android) pour tous les copropriétaires | ✓ |
| **Accès à la communauté Matera** et au centre d'aide | ✓ |

**Olivia DE RODELLEC**
**+33631638037**
**olivia.derodellec@matera.eu**

# Annexe 1 - Détail des prestations proposées dans le contrat Matera

## 1.1. Une transition rapide assurée par Matera

| |
|---|
| RDV de mise en route de la copropriété avec Matera |
| Accompagnement pour la récupération des archives auprès de l'ancien syndic |
| Accompagnement dans l'ouverture du compte bancaire séparé de la copropriété et dans la clôture de l'ancien compte |
| Paramétrage des lots, des tantièmes, des clés de répartition et des copropriétaires |
| Paramétrage du plan comptable |
| Aide à la reprise comptable et notamment reprise des comptes des années antérieures approuvées ou non, basés sur les documents comptables récupérés auprès de l'ancien syndic. A noter que des corrections de la comptabilité sont possibles uniquement sur les exercices non-approuvés en assemblée générale dans la limite des cinq dernières années. |
| Etat des lieux des anomalies comptables décelées automatiquement lors de l'intégration des informations financières au sein de la plateforme qui pourront faire l'objet de corrections en cas d'exercice comptable non approuvé |
| Notification aux fournisseurs du changement de syndic par courriers générés automatiquement depuis la plateforme. |

## 1.2. La vie administrative de votre copropriété

| |
|---|
| Génération et envoi automatique de tous les documents administratifs de la copropriété (convocation d'assemblée générale, résolutions et procès-verbal) par voie postale ou dématérialisée |
| Module de calcul automatique des votes en assemblée générale en fonction des tantièmes |
| Possibilité pour les copropriétés de tenir les assemblées en visioconférence grâce à l'intégration du logiciel Zoom à la plateforme Matera |
| Création d'une adresse email commune aux membres du conseil syndical, pour gérer la copropriété (accès directement via la plateforme Matera des membres du conseil syndical) |

## 1.3. Votre comptabilité intuitive et transparente

| |
|---|
| Mise à disposition sur la plateforme Matera d'un logiciel de comptabilité et formation à son utilisation |
| Synchronisation de la plateforme Matera avec le compte bancaire de la copropriété |
| Répartition automatique des charges en fonction des tantièmes et des clés de répartition |
| Génération et envoi automatique des appels de fonds - budgets prévisionnels, fonds travaux Alur et budgets travaux, sauf clause contraire des statuts de copropriété |

| |
|---|
| Mise à disposition d'outils de calcul des charges en fonction de la consommation des compteurs divisionnaires |
| Génération automatique des écritures de régularisation en fonction des informations renseignées |
| Génération automatique des cinq annexes comptables à la convocation d'AG en fonction des informations renseignées |
| Génération automatique du grand livre, de la balance comptable et du relevé général des dépenses en fonction des informations renseignées |
| Un accès en direct à vos charges récupérables |
| Prise en compte du fonds travaux |
| Edition des dossiers de mutation (pré état-daté, état-daté, sans frais) |

### 1.4. Le suivi juridique quotidien de votre copropriété

| |
|---|
| Veille juridique |
| Accès aux modèles juridiques rédigés par nos juristes pour la gestion des impayés, des conflits de voisinage ou encore des litiges avec les fournisseurs de la copropriété (modèles de courriers, mises en demeure, attestations) |
| Génération et envoi automatiques de vos convocations d'assemblée générale |
| Génération automatique d'états-datés et pré-état datés conformes aux exigences légales |
| Assistance aux mutations/vente : génération des pré-état datés, état datés, Certificat de l'article 20-II, et tous les documents types sans frais supplémentaire |
| Mise à jour de la plateforme en fonction des évolutions législatives et réglementaires |

### 1.5. Pack Assistance recouvrement impayés optionnel : nos juristes vous assistent dans toutes vos démarches relatives au recouvrement des charges impayées de vos copropriétaires

| |
|---|
| Assistance dans le recouvrement du montant des impayés des copropriétaires à la date de la souscription du pack Impayés. |
| Définition des besoins de la copropriété avec un expert |
| Assistance dans la phase amiable : appels des débiteurs, envoi de courriers de relance et de mise en demeure, mise en place d'échéanciers de paiement |
| Aide à la mise en place d'une procédure de conciliation judiciaire |
| Assistance dans l'envoi d'une requête en injonction de payer |

| |
|---|
| Mise en relation avec un avocat en vue d'une action judiciaire et assistance dans le suivi de la procédure |
| Analyse de la situation de la copropriété en vue d'une proposition de souscription à une garantie charges impayées pour les impayés futurs |

### 1.6. Pack Assistance pour vos travaux optionnel : faites-vous assister dans le suivi de vos projets par notre équipe d'experts

| |
|---|
| Assistance générale au conseil syndical sur toutes les problématiques travaux |
| Assistance au conseil syndical dans la définition des besoins |
| Assistance au conseil syndical dans la priorisation des problématiques |
| Assistance au conseil syndical pour les réalisations de diagnostic technique global, audit énergétique, etc |
| Assistance au conseil syndical dans la consultation éventuelle de maîtres d'œuvre / architectes |
| Assistance au conseil syndical dans la comparaison des prestations de maîtrise d'œuvre |
| Assistance au conseil syndical dans la compréhension du dossier de consultation établi par le maître d'oeuvre |
| Assistance au conseil syndical sur l'adéquation que propose le maître d'oeuvre aux besoins de la copropriété |
| Accompagnement du CS dans la consultation des entreprises (propositions de prestataires), assistance au conseil syndical dans l'analyse des rendus |
| Assistance au conseil syndical pour la préparation de la réception des travaux |
| Assistance au conseil syndical pour la préparation de l'assemblée générale et des résolutions à prévoir |
| Assistance au conseil syndical dans sa gestion de levée des réserves, des garanties de parfait achèvement, de bon fonctionnement et décennale |

### 1.7. Pack Assistance pour la gestion des dégâts des eaux optionnel : faites-vous assister dans le suivi de vos sinistres dégâts des eaux

| |
|---|
| Assistance administrative personnalisée |
| Assistance en cas difficulté rencontrée avec un copropriétaire ou une assurance, y compris en cas de dommage-ouvrage, afin de favoriser la phase amiable |
| Contact direct régulier avec un expert sinistre |

| |
|---|
| Analyse du contrat assurance actuel en vue d'une proposition d'un nouveau contrat multirisque immeuble plus avantageux et d'une protection juridique |

### 1.8. Pack rénovation énergétique optionnel : faites-vous assister dans vos projets de rénovation énergétique

| |
|---|
| Assistance dans la définition des besoins et la priorisation des problématiques |
| Demande des devis et analyse des devis (étude thermique, AMO et MOE) |
| Assistance pour l'approbation en AG (rédaction de la résolution, calcul du reste à charge individuel, visio avec les copropriétaires, fiches explicatives...) |
| Interlocuteur dédié : le référent innovation. Disponible par mail et téléphone/visio sur RDV |

### 1.9. Notre accompagnement pour aborder vos AG sereinement

| |
|---|
| Formation concernant votre première assemblée générale via un webinaire |
| Organisation d'une assemblée générale test avec votre chargé de compte via un webinaire |
| Accès aux articles, tuto-vidéo du centre d'aide au sujet de la préparation à l'assemblée générale ainsi qu'à notre communauté |
| Pack sérénité optionnel : secrétariat de séance assuré par Matera avec l'accord de l'assemblée générale lors de votre assemblée générale en visioconférence ou en physique (détails du prix ci-dessous) |

| Prestations | Pack AG avec le chargé de compte copropriété | Pack AG avec le chargé de compte et un expert juridique ou travaux |
|---|---|---|
| Pack sérénité en visioconférence | à partir de 450€ | à partir de 550€ |
| Pack sérénité avec déplacement physique (uniquement Paris et IDF) | à partir de 600€ | à partir de 800€ |

### 1.10. Des outils favorisant la communication dans votre copropriété

| |
|---|
| Accès à la plateforme pour tous les copropriétaires |
| Accès à une application mobile gratuite, disponible sur Android et iOS |
| Espace de discussion interne permettant de proposer sondages et évènements |
| Communication centralisée avec l'ensemble des résidents (copropriétaires et locataires) |
| Suivi de dossiers avec répartition des tâches entre copropriétaires concernés |
| Espace de stockage numérique centralisé pour tous les documents de la copropriété (sans limite de stockage) |

| |
|---|
| Accès au forum d’entraide (bonnes pratiques) de nos 100.000 copropriétaires en France |

### 1.11. Une solution cadrée

| |
|---|
| Accès illimité à un interlocuteur pour toute question |
| La plateforme est systématiquement mise à jour en fonction des évolutions législatives et réglementaires |
| Tous les membres du conseil syndical sont assurés en responsabilité civile par notre partenaire AXA |

# Annexe 2 - Articles du contrat Matera

### Article 1 - Objet

Le Contrat a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Client souscrit, pendant la durée définie à l'article 4 ci-après, à l'offre Matera.

### Article 2 – Prestations

Le Client souscrit à l'abonnement Matera dont le détail des prestations figure en Annexe 1 du Contrat (l' « Abonnement »).

La souscription à l'Abonnement donne accès à la plateforme Matera, permettant au syndic et aux membres du conseil syndical de gérer les aspects comptables, juridiques et techniques de la copropriété, conformément aux dispositions légales et réglementaires issues de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, et du décret du n°67-223 du 17 mars 1967.

La liste complète des prestations est indiquée dans l'annexe 1 dudit contrat.

### Article 3 – Conditions financières

#### 3.1. Prix du Contrat Matera

Le coût de l'Abonnement Matera est de 2680€ TTC par an. Avec une TVA à 20% (le « Prix »).

Les frais de mise en place de Matera sont de 250€ TTC.

Dans le cas où elle serait nécessaire, la reprise des soldes des comptes des années antérieures non-approuvées sera facturée à hauteur de 300€ TTC par exercice précédent non-approuvé à reprendre.

#### 3.2. Modalités de paiement du Contrat Matera

Le paiement sera effectué par prélèvement bancaire, selon une périodicitéannuelle, le premier ayant lieu à la date d'exigibilité (« la Date d'Exigibilité ») suivante :

- Pour la première année contractuelle : une fois la reprise comptable terminée ;
- Pour les années suivantes en cas de reconduction, à la date du renouvellement du Contrat.

En cas de non-paiement des sommes dues à leur échéance, et après l'envoi d'une relance restée sans effet passé un délai de 15 jours, Matera se réserve le droit de restreindre ou suspendre l'accès aux services jusqu'au règlement complet des sommes dues, conformément aux dispositions de l'article 1219 du Code civil.

#### 3.3. Modification de l'offre au cours de la période contractuelle

##### 3.3.1. Changement d'offre et modalités de paiement

Le présent contrat correspond à l'offre Matera Syndic Coopératif.

En cas de changement d'offre Matera (Matera Plateforme), ce dernier devient effectif au premier jour du mois suivant et le tarif est appliqué au prorata de la période contractuelle restante.

Le syndicat des copropriétaires se verra rembourser le différentiel de prix pour la période contractuelle restante.

Le changement de formule est possible en cours d'année contractuelle une seule fois par an, le nouveau tarif prenant effet au mois suivant la décision, au prorata des mois restants.

##### 3.3.2. Ajout d'un pack et modalités de paiement

L'ajout d'un pack "Assistance pour vos travaux" ou "Assistance recouvrement impayés" en cours d'année est possible.

Le pack sera facturé au moment de sa souscription. Il en est de même pour le pack "sérénité AG".

### 3.4. Informations non communiquées

Le présent Contrat est établi sur la base des informations communiquées par le Client à Matera.

- En cas de présence d'un ou plusieurs employé.s d'immeuble non portée à la connaissance de Matera, la gestion de la paie sera facturée par Matera à raison de 700€ TTC pour un employé et de 1000€ TTC pour deux employés ou plus et par an ou dans le cas d'une rupture de contrat de travail ou départ à la retraite;
- En cas d'exercices comptables antérieurs à reprendre la facturation par exercice sera de 300€ TTC par exercice non approuvé

### 3.5. Evolution des modalités tarifaires de l'abonnement Matera et de l'offre de service

Matera améliore constamment son offre de service . Ces modifications consistent notamment à intégrer des avancées technologiques, développer de nouvelles fonctionnalités sur la plateforme et de nouveaux domaines d'expertise, effectuer des ajustements techniques et s'assurer du fonctionnement régulier des Services Matera.

Afin de refléter cette évolution, toute modification apportée au prix TTC de l'article 3.1 sera circonscrite à une hausse maximale de 5% par an à la date anniversaire du contrat. Le nouveau tarif sera communiqué au client dans le délai et la forme prescrite par les textes et par les conditions générales, dûment acceptées.

## Article 4 – Durée et reconduction du Contrat

Le Contrat est conclu pour une durée déterminée d'un (1) an à compter du __.

A la date de renouvellement (« la Date de Renouvellement »), le Contrat est reconduit tacitement d'année en année, sauf résiliation de l'une des parties moyennant un préavis de trente (30) jours avant la Date de Renouvellement.

## Article 5 - Résiliation du Contrat

### 5.1. Résiliation à l'initiative du Client

Le Contrat d'Abonnement peut être résilié par le Représentant du Syndicat des copropriétaires (« SDC »), par lettre recommandée avec accusé de réception (« LRAR ») adressée à Matera, au moins trente (30) jours avant la Date de Renouvellement du Contrat ou à tout moment pour faute. La mise en demeure indiquera la ou les inexécutions constatées et la ou les suggestions pour y pallier.

### 5.2. Résiliation à l'initiative de Matera

Le Contrat d'Abonnement peut être résilié par Matera pour juste cause dans les cas suivants :
(i) En cas de violation des obligations mentionnées au Contrat d'Abonnement ou des Conditions Générales d'Utilisation du Service ;
(ii) En cas de violation des lois locales ;
(iii) En cas de comportements injurieux vis-à-vis des équipes de Matera, d'utilisation abusive des services ;
(iv) En cas d'absence prolongée de réponse du client rendant impossible la mission d'accompagnement et d'assistance de Matera ;
(v) En cas de refus du SDC de mettre à disposition de Matera les éléments permettant d'assurer sa mission d'accompagnement et d'assistance de manière efficace ;
(vi) En cas de défaut de paiement prolongé, répété, ou excessif du prix de l'abonnement de Matera malgré les relances ;
(vii) En cas d'absence de syndic au sein du syndicat coopératif : (ex démission du Président du Conseil Syndical sans nouvelle nomination ou expiration de son mandat sans renouvellement).

### 5.3. Modalités de la résiliation

La résiliation du Contrat d'Abonnement est effective 30 (trente) jours après l'envoi d'une LRAR portant résiliation, par l'une des parties au contrat (« la Date de Résiliation »).

La résiliation ne donne lieu à aucun remboursement du prix pour le contrat en cours.

L'Utilisateur accepte expressément qu'il n'aura plus accès à son Espace Personnel Matera à la Date de Résiliation (LRAR + délai de 30 jours).

C'est pourquoi, avant la Date de Résiliation du Contrat d'Abonnement, chaque Utilisateur procède au téléchargement, sous format papier, excel ou pdf, de l'ensemble de ses données et des fichiers disponibles sur son Espace Personnel.

L'absence de syndic au sein du syndicat coopératif (liée par exemple à la démission du Président du Conseil Syndical sans nouvelle nomination ou à l'expiration de son mandat sans renouvellement) entraînera inévitablement une difficulté pour Matera à assister le syndicat des copropriétaires dans sa gestion.

Dans cette hypothèse, après avoir adressé au syndicat des copropriétaires une mise en demeure visant à la régularisation de la situation, restée infructueuse sous 30 (trente) jours, Matera se réserve le droit de procéder à la résiliation du contrat.

# Annexe 3 : Informations précontractuelles

## Article 1 - Conditions d'utilisation de la plateforme Matera

Comme condition préalable à l'utilisation de la plateforme, le client et l'ensemble des copropriétaires doivent accepter les Conditions Générales d'Utilisation Matera, disponible à l'adresse : https://matera.eu/documentations-juridiques, ainsi que la Politique de Confidentialité Matera.

## Article 2 - Contenu mis en ligne par les Clients sur la plateforme Matera

2.1. Communication privée

Constitue une communication privée entre les copropriétaires : les échanges sur le Mur de la copropriété Matera, le Forum Matera, et plus largement tous les échanges entre les copropriétaires réalisés sur Matera.

Matera se réserve le droit de modérer le contenu mis en ligne par les Clients, lorsque le contenu est illicite, contraire aux bonnes mœurs ou constitue une quelconque atteinte aux droits d'autrui.

2.2. Communication publique

Constitue une communication publique par les Clients : les interviews Clients, témoignages Clients, le Forum Matera et plus largement tous les avis publics rédigés par les Clients.

Sous réserve d'acceptation du Client, Matera se réserve le droit de diffuser publiquement cette Communication.

## Article 3 - Garantie légale de conformité des contenus et services numériques

La garantie légale de conformité des contenus et services numériques, applicable depuis le 1er janvier 2022, prévoit que les Services Matera doivent être conformes à l'usage attendu et à la description réalisée par Matera.

En cas de défaut du contenu ou du service numérique, le Client a droit à la mise en conformité des Services par rapport au Contrat, sans frais, dans un délai de 30 jours. À défaut, le Client peut obtenir une réduction du prix ou la résolution du Contrat.

## Article 4 - Incessibilité du Contrat Matera

Il est expressément convenu que le présent Contrat ne pourra être cédé à un tiers par le Client, sauf accord préalable et écrit de Matera.

## Article 5 - Sur les modalités de traitement des réclamations

Toute réclamation doit être obligatoirement transmise au service des réclamations. En cas de réclamation, vous pouvez vous adresser à : Service Réclamations- Service juridique, Matera SAS, 8 Cité Paradis, 75010 Paris ou par mail à bonjour@matera.eu

Lorsqu'une réclamation se présente sous la forme d'un courrier, celui-ci doit être transmis au Service Réclamations, lequel y appose un tampon affichant la date de sa réception. Si la Réclamation émane d'un client, le Service Réclamations en adresse une copie à son chargé de compte.

Lorsqu'une réclamation se présente sous la forme d'un email, celui-ci doit être transmis au Service Réclamations, lequel transmet, si nécessaire, ledit mail au chargé de compte si l'émetteur de la Réclamation est un client.

Après avoir adressé la réponse définitive à l'émetteur d'une Réclamation, le Service Réclamations archive l'ensemble des pièces relatives à la Réclamation traitée dans un dossier, lequel devant comprendre a minima :

-le support de la Réclamation (courrier ou mail) ;
-le courrier ou mail d'accusé de réception de la Réclamation adressée au Client ;
-les différents échanges écrits éventuels ;
-les documents éventuels venant à l'appui des échanges ou de la réponse apportée ;
-la réponse définitive apportée au Client.

Lorsqu'une Réclamation est réputée traitée, le Service Réclamation doit renseigner le tableau de suivi afin que celui-ci soit toujours à jour de l'état d'avancement des traitements en cours ou finalisés.

Chaque dossier afférent à une Réclamation doit être conservé et accessible à tout moment, ce quel que soit l'état d'avancement du traitement.

En cas d'impossibilité, prévenir le Client afin que celui-ci sache que sa Réclamation est en cours de traitement de manière à éviter que sa démarche n'évolue vers un contentieux.

Si la réponse à votre réclamation ne vous satisfait pas ou en l'absence de réponse dans un délai de 30 jours, vous pourrez saisir le médiateur de la consommation compétent inscrit sur la liste des médiateurs agréés par la Commission d'évaluation et de contrôle de la médiation. MATERA a désigné, par adhésion enregistrée sous le numéro 52523/VM/2402 la SAS Médiation Solution comme entité de médiation de la consommation :

Nom du médiateur : SAS Médiation Solution
Adresse postale du médiateur : 222 chemin de la bergerie, 01800 Saint-Jean-de-Niost
Site internet du médiateur : contact@sasmediationsolution-conso.fr
Formulaire en ligne sur le site https://www.sasmediationsolution-conso.fr

# Annexe 4 : Accord de traitement des données de la plateforme Matera

La société Matera, société par actions simplifiée au capital social de 70 080,19€, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 825 188 576, dont le numéro de TVA intracommunautaire est n° FR28825188576, dont le siège social est situé 8 Cité Paradis (75010), représentée par Raphaël DI MEGLIO en sa qualité de président ;

Ci-après désignée par « Matera » par d'une part,

ET

Le Syndicat des copropriétaires situé au 101 Boulevard Poniatowski 75012 Paris représentée par son Président du conseil syndical.

Ci-après désignée par le « Client » d'autre part,

Ensemble les « Parties » ou séparément la « Partie ».

**1.Définition**

Dans le cadre du présent accord de traitement de données, les termes ci-après ont la définition suivante :

« Règlement européen sur la protection des données » ou « RGPD » : Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 applicable à compter du 25 mai 2018.

« Responsable du(es) traitement(s) », « Sous-Traitant » , « Traitement », « Violation de Données à caractère personnel » et« Données à caractère personnel » ont la définition prévue dans le RGPD.

« Sous-traitant ultérieur » : la personne physique ou morale, l'autorité publique ou un organisme, autre que le Sous-traitant, qui traite des Données à caractère personnel pour le compte du Sous-Traitant dans le cadre des activités de traitement réalisées par le Sous-traitant pour le compte du responsable du traitement.

« Services » : Les services tels que définis dans le Contrat conclu entre Matera et le Client.

**2.Description des traitements, rôles et responsabilités des Parties dans le cadre de la Plateforme Matera**

Matera est Responsable des traitements liés à l'utilisation de la Plateforme Matera et des Services qu'elle offre directement, sur la base légale de son intérêt légitime pour les finalités suivantes :

-assurer la sécurité de la Plateforme Matera;

-faire des analyses marketing, réaliser des études et des statistiques ;

-personnaliser les communications publicitaires et commerciales ;

Matera est également Responsable des traitements liés à l'utilisation de la Plateforme Matera et des Services qu'elle offre directement, sur la base légale du contrat, pour les finalités suivantes :

-assurer la gestion des accès à la Plateforme Matera ;

-assurer la maintenance de la Plateforme Matera ;

-assurer le service-client concernant la Plateforme Matera ;

-fournir les Services.

Par ailleurs, à l'occasion de l'exécution du Contrat, Matera agira en tant que Sous-Traitant du Client pour les finalités suivantes :

-l'envoi d'emails transactionnels pour convoquer l'assemblée générale de transition ;

-la gestion juridique de la copropriété ;

-la gestion comptable de la copropriété ;

-la gestion des salariés de la copropriété (ex : gardien d'immeuble) ;

-la création d'une messagerie intégrée pour le conseil syndical.

Enfin, les Parties sont également responsables conjoints dans la stricte hypothèse du traitement des Données à caractère personnel de leur personnel (salariés, associés, intérimaires, stagiaires, etc.) dont

elles viendraient à prendre connaissance lors de la conclusion ou de l'exécution du Contrat et qu'elles traitent à la seule finalité de la conclusion ou de l'exécution du Contrat, et notamment pour la communication entre les Parties (téléphone, messagerie, données sur les signataires des documents contractuels, etc.).

**3. Lorsque Matera intervient en tant que Sous-traitant du Client**

**3.1. Engagement du Client vis-à-vis de Matera**

Le Client s'engage à :

-Fournir à Matera les informations nécessaires aux opérations de Traitement ;

-Documenter par écrit toute instruction concernant le traitement des Données à caractère personnel adressée à Matera ;

-Veiller, au préalable et pendant toute la durée des traitements, au respect des obligations prévues par le RGPD.

**3.2. Obligations de Matera vis-à-vis du Client**

En tant que Sous-traitant, Matera s'engage à :

-traiter les données uniquement pour la ou les seule(s) finalité(s) qui fait/font l'objet de la sous-traitance ;

-traiter les données conformément aux instructions documentées du Client. Si Matera considère qu'une instruction constitue une violation du RGPD , il en informe immédiatement le Client. En outre, si Matera est tenu de procéder à un transfert de données vers un pays tiers ou à une organisation internationale, en vertu du droit de l'Union ou du droit de l'État membre auquel il est soumis, il doit informer le Client de cette obligation juridique avant le transfert, sauf si le droit concerné interdit une telle information pour des motifs importants d'intérêt public ;

-garantir la confidentialité des Données à caractère personnel traitées dans le cadre du Contrat ;

-sur demande écrite du Client, et compte tenu de la nature du Traitement et des informations à la disposition de Matera, Matera apportera, dans la mesure de ses moyens , une aide raisonnable au Client dans la réalisation d'une analyse d'impact sur la protection des données prévues aux articles 35 et 36 du RGPD ;

-veiller à ce que ses salariés traitant des données personnelles s'engagent à respecter la confidentialité et soient soumis à une obligation légale appropriée de confidentialité.

**4. Sous-traitance ultérieure**

Le Client reconnaît et accepte par avance que Matera puisse faire appel à un ou plusieurs autres sous-traitants (ci-après, « le sous-traitant ultérieur »), figurant sur l'appendice 2 du présent Accord pour mener des activités de traitement spécifiques.

Matera notifiera la mise à jour de la liste des sous-traitants ultérieurs auxquels Matera aura recours au moins trente (30) jours calendaires avant la date à laquelle le sous-traitant ultérieur commencera à traiter les Données Personnelles. Si le Client s'oppose au Traitement de ses Données à caractère personnel par un sous-traitant ultérieur nouvellement nommé, tel que décrit à l'article « Sous-traitance ultérieure » du présent Accord, il devra le notifier rapidement à Matera. Dans ce cas, Matera pourra :

-demander au sous-traitant ultérieur de cesser tout Traitement des Données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte du Client, auquel cas le présent Accord se poursuivra et ne sera pas affecté si une telle objection n'affecte pas les Services utilisés par le Client, et à défaut

-permettre au Client de résilier le présent Accord (et le Contrat avec Matera) à condition d'avoir :

–notifié ladite objection à l'Éditeur dans un délai maximal de dix (10) jours calendaires suivant la notification de la mise à jour de la liste des Sous-Traitants Ultérieurs, et conformément à la Section « Notifications »,

–notifié la résiliation pour objection à un nouveau Sous-Traitant Ultérieur affectant les Services utilisés par le Responsable du Traitement, dans un délai maximal de dix (10) jours calendaires suivant la

notification de l'objection. Une telle résiliation prend effet au jour où le recours au sous-traitant ultérieur objet de l'objection devient effectif.

À défaut d'opposition du Client dans un délai de dix (10) jours calendaires suivant la notification de la mise à jour des sous-traitants ultérieurs, celui-ci reconnaît et accepte qu'il est réputé avoir accepté le nouveau sous-traitant ultérieur désigné.

Le sous-traitant ultérieur est tenu de respecter les obligations du Contrat pour le compte et selon les instructions du Client. Il appartient à Matera de s'assurer que le sous-traitant ultérieur présente les mêmes garanties suffisantes quant à la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées de manière à ce que le traitement réponde aux exigences du RGPD. Si le sous-traitant ultérieur ne remplit pas ses obligations en matière de protection des données, Matera demeure pleinement responsable devant le Client de l'exécution par le sous-traitant ultérieur de ses obligations.

**4.1. Droit d'information des personnes concernées**

Il appartient au Client de fournir l'information aux personnes concernées par les opérations de traitement au moment de la collecte des Données à caractère personnel.

**4.2. Exercice des droits des personnes concernées**

Lorsque les personnes concernées exercent auprès de Matera, des demandes d'exercice de leurs droits, Matera doit adresser ces demandes dès réception par courrier électronique au Client.

**4.3. Violation des données à caractère à personnel**

Matera notifie au Client toute violation de données à caractère personnel dans les meilleurs délais après en avoir pris connaissance et par tout moyen. Cette notification est accompagnée de toute documentation utile afin de permettre au Client, si nécessaire, de notifier cette violation à l'autorité de contrôle compétente.

**5. Documentation**

Matera met à la disposition du Client la documentation nécessaire pour démontrer le respect de toutes ses obligations au titre du RGPD.

Pour les besoins de cet article, un « Auditeur » désigne le Client, un auditeur désigné par lui et qui n'est pas un concurrent direct ou indirect de Matera.

Matera s'engage à permettre à l'Auditeur d'effectuer des audits et à participer auxdits audits pour vérifier le respect des obligations en application du RGPD de Matera au titre du Contrat.

Matera mettra à disposition de l'Auditeur les informations nécessaires pour démontrer raisonnablement le respect du présent Accord, dans les conditions suivantes :

-Le Client démontre que l'Auditeur est soumis à une obligation stricte de confidentialité au moins équivalente à celle prévue dans le Contrat ;

-Le Client démontre que l'Auditeur n'est pas un concurrent de Matera ;

-La procédure suivante est respectée :

–Le Client notifie Matera dans un délai de trente (30) jours préalablement au démarrage de l'audit ou inspection (ci-après « Audit ») ;

–Au cours de ces trente (30) jours, le Client et Matera conviennent ensemble par écrit du périmètre, de la date de début et de la durée de l'Audit.

-Le Client garantit que l'Audit ne perturbera ni l'organisation de Matera ni l'exercice de ses activités. A défaut, le Client indemnisera Matera de tout préjudice résultant de la conduite de l'Audit.

-Matera n'accordera pas l'accès à ses locaux pour la réalisation l'Audit dans les cas suivants :

–l'employé de l'Auditeur ne démontre pas de manière raisonnable son identité et l'autorité sous laquelle il agit ;

–ou l'employé de l'Auditeur se présente en dehors des horaires d'ouverture habituels des locaux de Matera ;

Matera n'accordera pas d'accès aux locaux en dehors du lieu de son siège social ; par exemple, il

n'accordera pas d'accès aux locaux des sous-traitants ultérieurs.

**6. Lorsque Matera ou le Client interviennent en qualité de Responsable de traitement**

Lorsque Matera ou le Client agissent en tant que Responsables du traitement des données qu'ils traitent respectivement, ils s'engagent à collecter et à traiter ces données dans le strict respect du RGPD. A ce titre, chaque Partie fait son affaire de la bonne tenue du registre des Traitements de Données à Caractère Personnel ainsi que de l'accomplissement d'éventuelles formalités préalables.

Les Parties reconnaissent, chacune en ce qui la concerne, être tenues à une obligation de sécurité. A ce titre, elles s'engagent à mettre en place les mesures techniques et organisationnelles permettant d'assurer, un niveau de sécurité et de confidentialité approprié au regard des risques présentés par le Traitement et la nature des Données à Caractère Personnel traitées.

Enfin, les Parties s'engagent à se communiquer réciproquement, dans les meilleurs délais, toutes les informations permettant à l'une ou l'autre des Parties, chacune en ce qui la concerne, en sa qualité de Responsable de traitement et au titre du Contrat, de satisfaire à la demande d'une personne concernée sur l'exercice de ses droits.

Il est entendu entre les Parties que Matera, concernant les traitements de Données à caractère personnel qu'elle réalise en tant que Responsable de traitement et sous réserve du respect des droit des Utilisateurs pourra utiliser les Données à caractère personnel dont elle aura connaissance à l'occasion de l'exécution du Contrat, qu'elles soient ou non transmise par le Client, pour réaliser des études et statistiques, notamment pour effectuer des actions de communication ou de prospection commerciale à son profit ou au profit de tout tiers.

**7. Lorsque les Parties interviennent en qualité de responsables conjoints**

Chaque Partie étant le point de contact naturel de son personnel (salariés, associés, intérimaires, stagiaires, etc.) pour l'exercice de ses droits, si l'autre Partie était par extraordinaire destinataire d'une demande d'exercice des droits d'un membre du personnel, actuel ou ancien, de la première Partie, elle communiquerait sans délai à celle-ci la demande reçue, ainsi que tous les éléments à sa disposition et nécessaires à l'exercice des droits de la personne concernée.

**8. Durée**

Le présent Accord restera en vigueur aussi longtemps que Matera traitera des Données Personnelles pour le compte du Client en application du Contrat et du présent Accord.

**9. Limitation de responsabilité**

L'engagement de la responsabilité de chaque Partie en cas de manquement au Présent Accord est soumis aux conditions définies dans le Contrat.

## Appendice 1 Description du Traitement

1.Durée du Traitement

Le Traitement de Données à caractère personnel se poursuivra pendant toute la Durée du Contrat augmentée de trois (3) mois.

2.Objet du Traitement

Matera traitera les Données à caractère personnel, afin de fournir les Services au client

3.Finalité du Traitement

Le Traitement des Données Personnelles a pour finalité de fournir les Services en vertu du Contrat, et notamment :

-L'envoi d'emails transactionnels pour convoquer l'assemblée générale de transition

-La gestion juridique de la copropriété ;

-La gestion comptable de la copropriété ;
-La gestion des salariés de la copropriété (ex : gardien d'immeuble) ;
-La création d'une messagerie intégrée pour le conseil syndical.

4.Personnes Concernées
Les personnes concernées sont :
-Les représentants des syndics de copropriété, les copropriétaires, associé, et mandataires
-Les salariés des copropriétés
-Les locataires
-Le conseil syndical

5.Catégories de Données Personnelles
Données nécessaires aux services de gestion de copropriété :
-Données d'identification des copropriétaires : Nom, prénom ;
-Données de contact : numéro de téléphone, adresse mail du président du conseil syndical ;
-Données d'identification des salariés de la copropriété ;
-Données de paiement des charges ;
-Correspondances sur la plateforme Matera ;
-Données communiquées à tous les copropriétaires : les nom et domicile de chaque copropriétaire, associé, mandataire, le nombre de voix dont il dispose (tantièmes) ;
-Données concernant chaque copropriétaire communiquées au conseil syndical :
–liste de tous les copropriétaires (nom et domicile de chaque copropriétaire) indication des lots titulaires des droits mentionnés à l'article 6 (titulaire du droit d'usufruit, de nue-propriété, d'usage ou d'habitation ;
–état civil du copropriétaire ;
–adresse postale : domicile réel ou élu.

Coordonnées de contact
Pour toute question relative aux Données Personnelles résultant du présent Accord ou en rapport avec celui-ci, les Parties devront communiquer aux coordonnées suivantes :
Pour Matera : dpo@matera.eu
Pour le Client : adresse mail du syndicat des copropriétaires

## Appendice 2 - Liste des Sous-Traitants Ultérieurs Autorisés

AWS France - 52 rue du Port 92000 Nanterre, France
Stripe - 10 boulevard Haussmann 75009 Paris, France
OnePilot - 5 rue Lallier - 75009 Paris, France
Hubspot - 24 rue Cambacérès 75008 Paris, France
Looker (Google) - 8 rue de Londres 75009 Paris, France
Insided - Singel 118a, 1015 ae, Amsterdam, Netherlands
Segment - 3 Dublin Landings, north wall quay, Dublin 1, Ireland
Aircall - 11 rue Saint-Georges, 75009 Paris, France
Convert - 47 rue François Arago, 01000 Bourg-En-Bresse, France
Welli - 24 rue de Clichy, 75009 Paris, France
Chilipiper - 29 rue Saint-Honoré, 75001 Paris, France
Chargebee - North Bethesda. 909 Rose Avenue, Suite 610. North Bethesda, USA
Elba - 127 rue Léon Jouhaux, 78500, Sartrouville, France

Gocardless - 7 rue de Madrid, 75008, Paris , France
Modjo - 162 rue du Faubourg Poissonnière, 75010 Paris, France
Spendesk - 51 rue de Londres, 75008 Paris, France
Yousign - rue de Suède, 14000 Caen, France
Pitch - Joachimstraße 7, 10119 Berlin, Germany

---

Fait le

Matera -- Raphaël Di Meglio, co-fondateur Le Syndicat des copropriétaires